

**CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

**REGLAMENTO INTERNO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE MERECIMIENTO Y
OPOSICIÓN PARA EL INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR DE LA
UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

(CODIFICACIÓN)

ÚLTIMA REFORMA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 – RCSU-SE-15 No.074-2023

CONSIDERANDO

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”;*

Que, el numeral 3 del artículo 225 de la Carta Magna, dispone: *“El sector público comprende: 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado (...);*

Que, el artículo 226 de la Carta Magna, dispone: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema, señala: *“La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación”;*

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República, ordena: *“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.*

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores.

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia”;

Que, el artículo 233 de la Carta Magna, dispone: *“Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (...).”;*

Que, el numeral 1 del artículo 284 de la Norma Suprema, dispone: *“La política económica tendrá los siguientes objetivos: 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional (...).”;*

Que, el artículo 349 de la Constitución de la República, prevé: *“El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”;*

Que, el artículo 350 Ibídem, establece: *“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;*

Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.*

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”;

Que, el artículo 355 de la Constitución, indica: *“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa,*

financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura (...);

Que, el artículo 64 del Código Orgánico Administrativo, COA, determina: *“Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”;*

Que, el literal c) del artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, dispone: *“Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.- Son derechos de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún otro tipo; además a tener posibilidades de acciones afirmativas (...);”*

Que, el literal f) del artículo 6.1 de la LOES, manifiesta: *“Deberes de las y los profesores e investigadores. - Son deberes de las y los profesores e investigadores de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: f) Cumplir con la normativa vigente, así como con las disposiciones internas de la institución de educación superior a la que pertenecen”;*

Que, el artículo 12 del cuerpo normativo citado, determina: *“Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;*

Que los literales f) y h) del artículo 13 de la referida Ley, dispone: *“Son funciones del Sistema de Educación Superior: f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a concursos públicos previstos en la Constitución”;*

Que, el artículo 17 de la LOES, establece: *“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Que, los literales d), e) y f) del artículo 18 ibídem, establecen: *“La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores, y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad de género e interculturalidad, de conformidad con la Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos; y, f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros establecidos por la normativa del sector público (...);”;*

Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: *“Régimen Laboral del Sistema de Educación Superior.- El personal no académico de las instituciones de educación superior públicas y organismos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos y su régimen laboral es el previsto en la Ley Orgánica del Servicio Público, de conformidad con las reglas generales. El personal no académico de las instituciones de educación superior particulares, se regirá por el Código del Trabajo.*

Las y los profesores, técnicos docentes, investigadores, técnicos de laboratorio, ayudantes de docencia y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación.

Para el personal académico de las instituciones de educación superior particulares, el ente rector del trabajo, en coordinación con el Consejo de

Educación Superior y el órgano rector de la política pública en educación superior, establecerá un régimen especial de trabajo que contemplará el ingreso, la permanencia, la terminación de la relación laboral, las remuneraciones, entre otros elementos propios del régimen especial de trabajo del personal académico.

Las y los profesores e investigadores visitantes u ocasionales podrán tener un régimen especial de contratación y remuneraciones de acuerdo a la reglamentación que para el efecto expida el Consejo de Educación Superior.

Se prohíbe que recursos provenientes del Estado financien fondos privados de jubilación complementaria, de cesantía privados o cualquier fondo privado sea cual fuere su denominación en las instituciones del Sistema de Educación Superior públicas o particulares que reciben rentas o asignaciones del Estado; estos fondos podrán continuar aplicándose y generando sus prestaciones para efecto de este tipo de coberturas, siempre y cuando consideren para su financiamiento única y exclusivamente los aportes individuales de sus beneficiarios”;

Que, el artículo 149 de la LOES, dispone: “*Tipología y tiempo de dedicación docentes.*
- Las y los profesores e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas serán: titulares, invitados, ocasionales, honorarios y eméritos.

La dedicación podrá ser: a tiempo completo, a medio tiempo y a tiempo parcial; y, previo acuerdo, exclusiva o no exclusiva. La dedicación a tiempo completo será de cuarenta horas semanales; a medio tiempo de veinte horas semanales; y, a tiempo parcial de menos de veinte horas semanales.

Las y los profesores e investigadores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. Las y los profesores e investigadores podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos en el sistema educativo, público o particular, siempre y cuando la dedicación de estos cargos no sea a tiempo completo y no afecte la calidad de la educación superior.

El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de las instituciones de educación superior, normará los requisitos y los respectivos concursos, así como la clasificación y las limitaciones de los profesores”;

Que, el artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “*Concurso público de merecimientos y oposición.- En las universidades y escuelas politécnicas públicas, el concurso público de merecimientos y oposición para acceder a la titularidad de la cátedra deberá ser convocado a través de al menos dos medios de comunicación escrito masivo y en la red electrónica de información que establezca el órgano rector de la política pública de educación*

superior, a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o escuela politécnica convocante.

Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados como profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán conformados por un 40% de miembros externos a la universidad o escuela politécnica que está ofreciendo la plaza titular.

En el caso de las universidades y escuelas politécnicas particulares, su estatuto establecerá el procedimiento respectivo”;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, establece: *“Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”;*

Que, el artículo 84 de la LOSEP, dispone: *“Carrera Docente.- El personal docente comprendido en todos los niveles y modalidades gozará de estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. Estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio. Así como los docentes e investigadores de las universidades que se registrarán por la Ley de Educación Superior, en función a lo consagrado en el Artículo 355 de la Constitución”;*

Que, el artículo 105 de la Ley Orgánica del Servicio Público, dispone: *“Preeminencia del presupuesto. - La norma, acto decisorio, acción de personal, o el contrato que fije la remuneración de una servidora o servidor, no podrá ser aplicable si no existe la partida presupuestaria con la disponibilidad efectiva de fondos”;*

Que, el literal e) del numeral 1 del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: *“Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. Además se establecen las siguientes atribuciones y obligaciones específicas: e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (...);”;*

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica*

propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en las Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: *“De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión y Solicitud de Derogatoria de Ley, Decreto Ley, Decreto Ejecutivo de Universidades y Escuelas Politécnicas, una vez promulgada la presente ley, el Presidente de la República designará a los miembros de la Comisión Gestora.*

Para su nombramiento, los miembros de la Comisión Gestora cumplirán los requisitos establecidos en el Reglamento expedido por el Consejo de Educación Superior.

La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora.

Quien presida la Comisión Gestora, representará jurídicamente a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY mientras dure el período de transición.

Los miembros de la Comisión Gestora serán de libre nombramiento y remoción”;

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: *“Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad Yachay Tech (...).”;*

Que, mediante Decreto Ejecutivo 818 de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, designó como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a Agustín Albán;

Que, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo 1057, de 15 de mayo de 2020, mediante el

cual se renovó el Estado de Excepción por Coronavirus y Pandemia de COVID-19, señala: *“Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispone lo siguiente: a) Durante la vigencia del estado de excepción, se suspende la jornada presencial de trabajo para el sector público en aquellos cantones que se encueraren en rojo conforme la semaforización establecida por el Comité de Operaciones de Emergencia, en razón de lo notificado a éste Comité por cada autoridad cantonal. En estas jurisdicciones se garantizará la provisión de los servicios públicos básicos, de salud, seguridad, bomberos, riesgos, aeropuertos, terminales aéreas, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres, sectores estratégicos y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del virus y a brindar la atención necesaria a los enfermos de COVID-19. Para el efecto, estos servicios podrán mantener la jornada laboral presencial”;*

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención, Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: *“(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior (...). La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno (...)”;*

Que, el artículo 1 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, señala: *“Objeto.- El presente Reglamento establece las normas generales para regular la vinculación del personal de apoyo, y la carrera y escalafón del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas (...);*

Que, el artículo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de educación superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, expresa: *“Actividades del personal académico.- El personal académico titular y no titular realizará actividades de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. El personal académico titular podrá adicionalmente cumplir actividades de gestión educativa, en función de las necesidades institucionales.*

El personal académico no titular ocasional, de ser requerido, podrá realizar excepcionalmente las siguientes actividades de gestión educativa:

- a) Dirigir y/o coordinar carreras o programas;*
- b) Dirigir y/o gestionar los procesos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad en sus distintos niveles de organización académica e institucional;*
- c) Organizar o dirigir eventos académicos nacionales o internacionales;*

- d) *Diseñar proyectos de carreras y programas de estudios de grado y posgrado; y,*
- e) *Participar como evaluador o facilitador académico externo del Consejo de Educación Superior, del Consejo de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, del Órgano Rector de la Política Pública de Educación Superior u otro organismo público de investigación o desarrollo tecnológico”;*

Que, artículo 6 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de educación superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, determina: *“Actividades de docencia. - Las actividades de docencia para el personal académico son:*

- a) *Impartir clases;*
- b) *Planificar y actualizar contenidos de clases, seminarios, talleres, entre otros;*
- c) *Diseñar y elaborar material didáctico, guías docentes o syllabus;*
- d) *Diseñar y elaborar libros de texto;*
- e) *Orientar y acompañar a estudiantes a través de tutorías individuales o grupales en las modalidades de estudio que la IES considere pertinente;*
- f) *Realizar visitas de campo, tutorías, docencia en servicio y formación dual;*
- g) *Dirigir tutorías, dar seguimiento y evaluar prácticas o pasantías pre profesionales;*
- h) *Preparar, elaborar, aplicar y calificar exámenes, trabajos y prácticas;*
- i) *Dirigir trabajos para la obtención del título o grado académico;*
- j) *Dirigir y participar en proyectos de experimentación e innovación docente;*
- k) *Diseñar e impartir cursos de educación continua o de capacitación y actualización;*
- l) *Participar y organizar colectivos académicos de debate, capacitación o intercambio de metodologías y experiencias de enseñanza;*
- m) *Usar herramientas pedagógicas de la investigación formativa y la sistematización como soporte o parte de la enseñanza;*
- n) *Participar como profesores en los cursos de nivelación en el marco del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión;*
- o) *Orientar, capacitar y acompañar al personal académico del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión; y,*
- p) *Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable, en el marco del desarrollo de la oferta académica institucional”;*

Que, artículo 7 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de educación superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, establece: *“Actividades de investigación. - Las actividades de investigación para el personal académico son:*

- a) *Diseñar, dirigir y/o ejecutar proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes, o proyectos de vinculación articulados a la investigación, que supongan creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos;*
- b) *Realizar investigación para la comprensión, recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales;*
- c) *Diseñar, elaborar y/o poner en marcha metodologías, instrumentos, protocolos o procedimientos operativos o de investigación;*
- d) *Investigar en laboratorios, centros documentales y demás instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales, naturales y/o virtuales;*
- e) *Participar en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados de sus investigaciones;*
- f) *Diseñar y/o participar en redes y programas de investigación local, nacional e internacional;*
- g) *Participar en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas indexadas y/o arbitradas, curadurías y/o comités de valoración de obras relevantes en el campo de las artes;*
- h) *Difundir resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación u organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros;*
- i) *Dirigir y/o participar en colectivos académicos de debate para la presentación de avances y resultados de investigaciones; y,*
- j) *Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable, en el ámbito de las líneas de investigación institucionales y en la ejecución de proyectos y programas de investigación debidamente aprobados;*

Que, artículo 8 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de educación superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, determina: *“Actividades de vinculación con la sociedad. - Las actividades de vinculación con la sociedad promueven la integración entre las universidades y escuelas politécnicas con su entorno social y territorial para el diseño e implementación de programas que generen impacto favorable y la solución a problemas de interés público y son:*

- a) *Impulsar procesos de cooperación y desarrollo;*
- b) *Prestar asistencia técnica, servicios especializados, así como participar en consultorías que generen beneficio a la colectividad;*
- c) *Impartir cursos de educación continua, capacitación, actualización y certificación de competencias;*
- d) *Prestar servicios a la sociedad que no generen beneficio económico para la universidad o escuela politécnica o para su personal académico, tales como el*

análisis de laboratorio especializado, el peritaje judicial, la revisión técnica documental para las instituciones del estado, entre otras. La participación remunerada en trabajos de consultoría institucional no se reconocerá como actividad de vinculación dentro de la dedicación horaria;

e) Fomentar la constitución, desarrollo y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, redes y demás espacios de participación ciudadana;

f) Organizar o participar en actividades de divulgación, democratización y distribución del saber, circulación de contenidos artísticos y formación de públicos;

g) Promover la internacionalización de la comunidad universitaria y propiciar las relaciones internacionales;

h) Desarrollar proyectos de innovación que permitan aplicar los conocimientos generados en las instituciones de educación superior, en proyectos productivos o de beneficio social; y,

i) Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable”;

Que, artículo 9 del Reglamento de Carrera y Escalafón del personal académico del sistema de educación superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, determina: “**Actividades de gestión educativa.-** Las actividades de gestión educativa son:

a) Desempeñar funciones de rector, vicerrector, o integrante del órgano colegiado superior;

b) Desempeñar funciones o cargos de decano, subdecano o similar jerarquía;

c) Dirigir escuelas, departamentos, centros o institutos de investigación;

d) Dirigir y/o coordinar carreras o programas;

e) Dirigir y/o gestionar los procesos de docencia, investigación y vinculación con la sociedad en sus distintos niveles de organización académica e institucional;

f) Organizar o dirigir eventos académicos nacionales o internacionales;

g) Desempeñar cargos tales como: editor académico, director o miembro editorial de una publicación;

h) Diseñar proyectos de carreras y programas de estudios de grado y posgrado;

i) Integrar en calidad de Consejeros Académicos de los organismos que rigen el Sistema de Educación Superior (CES y CACES); en estos casos, se reconocerá la dedicación como equivalente a tiempo completo;

j) Ejercer cargos de nivel jerárquico superior en el Órgano Rector de la Política Pública de Educación Superior; en estos casos se reconocerá la dedicación como equivalente a tiempo completo;

k) Ejercer cargos directivos de carácter científico en los institutos públicos de investigación;

l) Participar como delegado institucional en organismos públicos u otros que forman parte del Sistema de Educación Superior, así como sociedades científicas o académicas;

- m) *Participar como evaluador o facilitador académico externo del Consejo de Educación Superior, del Consejo de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior, del Órgano Rector de la Política Pública de Educación Superior u otro organismo público de investigación o desarrollo tecnológico;*
- n) *Participar como representantes gremiales de acuerdo con el estatuto de la universidad o escuela politécnica en las sesiones del órgano colegiado superior;*
- y,
- o) *Las demás que definan las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable”;*

Que, el artículo 40, *ibídem*, establece: *“Ingreso a la carrera por concurso público de merecimientos y oposición.- Se podrá ingresar a la carrera únicamente mediante concurso de merecimientos y oposición para las categorías y niveles de: auxiliar 1, agregado 1 y principal 1. El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación.*

La universidad o escuela politécnica podrá conceder puntaje adicional en la fase de méritos del concurso, al personal académico ocasional que haya laborado como tal en la institución de educación superior, por más de cinco (5) años, consecutivos o no.

Se aplicarán acciones afirmativas de manera tal que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades”;

Que, el artículo 43, *ut supra*, señala: *“Fases del concurso público de merecimientos y oposición. - El concurso público de merecimientos y oposición se ejecutará en dos fases, cuyo proceso será definido por la universidad o escuela politécnica en ejercicio de su autonomía responsable.*

a) *Fase de méritos. - Consiste en el análisis, verificación y calificación de los documentos presentados por los aspirantes, conforme a lo establecido en este Reglamento y en la normativa interna de la universidad o escuela politécnica.*

b) *Fase de oposición. - Consiste en pruebas teóricas y/o prácticas, orales y escritas, clase demostrativa evaluada por estudiantes y en el caso de no ser posible, por pares académicos; así como la exposición pública de un proyecto de investigación o innovación educativa o una obra o creación artística, en el que el concursante haya participado o dirigido.*

La universidad o escuela politécnica podrá requerir la exposición pública de un proyecto de investigación o innovación educativa; o una obra o creación artística al postulante para personal académico titular.

La fase de oposición deberá tener un peso de entre el cuarenta por ciento (40%) y cincuenta por ciento (50%) del total de la calificación en el concurso.

En caso de que exista un solo participante que cumpla con todos los requisitos y puntajes mínimos de cada etapa, éste será declarado ganador, siempre y cuando complete al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de la nota máxima del puntaje total, sin perjuicio de que, en estos casos, las universidades y escuelas politécnicas, en ejercicio de su autonomía responsable requieran un porcentaje más alto.

En la fase de méritos, las universidades y escuelas politécnicas en ejercicio de su autonomía responsable, podrán otorgar puntos adicionales por reconocimiento profesional, obras relevantes, publicaciones en revistas que se encuentren indexadas en bases de datos internacionales de reconocido prestigio; así como también por la valoración del impacto de publicaciones medido a través de indicadores bibliométricos basados en citas, cuyos mecanismos de valoración serán establecidos por las universidades y escuelas politécnicas.

Los exámenes, las evaluaciones, documentos habilitantes y los resultados obtenidos en todas las fases deberán ser publicados en el portal web de la universidad o escuela politécnica y comunicados a los postulantes”;

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-100 de 12 de agosto de 2019, el Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Marco Javier Flores Calero Ph.D., como miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante resolución RCG-SO-07 No. 052-2019 de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena Pazmiño Ph.D., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-133, de 19 de noviembre de 2019, el Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designa como miembro interno de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay a Frank Alexis Ph.D.;

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2020-018 de 23 de enero de 2020, el Secretario de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Juan Ruano Ph.D.; Guillermo Machado Ph.D. como miembros internos y a María Fernanda Alvarado, como Secretaria de la Comisión Gestora de la Universidad

de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, Abg. Andrés Madero, expide las *“Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria”*;

Que, el artículo 1 del referido acuerdo ministerial, dispone: *“Del objeto.- El objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19)”*;

Que, el artículo 3 ibídem, establece: *“De la adopción de teletrabajo emergente.- A fin de garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la implementación de teletrabajo emergente”*;

Que, el artículo 42 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, prevé: *“Personal académico.- El personal académico de la universidad está conformado por los y las profesores e investigadores. El ejercicio de la cátedra y la investigación podrán combinarse entre sí, al igual que con actividades de dirección, si su horario lo permite. Los miembros del personal académico de la universidad serán titulares y no titulares. Los docentes titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. Los docentes no titulares podrán ser invitados, ocasionales u honorarios.*

El tiempo de dedicación podrá ser exclusivo o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas semanales; semi-exclusivo o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; o, a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales.

Ningún miembro del personal académico o funcionario administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector privado”;

Que, el artículo 44 del Estatuto de la Universidad, determina: *“Concurso público de méritos y oposición para el ingreso del personal académico titular de la Universidad.- El ingreso del personal académico titular se realizará a través de un concurso público de méritos y oposición de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y demás normativa expedida para el efecto, para lo cual se expedirá el correspondiente reglamento”*;

Que, el literal e) del artículo 50 ibídem, ordena: *“Derechos de los profesores y de los investigadores. - Son derechos de los profesores y de los investigadores, además de los establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, los siguientes: e) Remuneración acorde con su función y cargo, beneficios sociales y vacaciones anuales de conformidad con las leyes respectivas, este Estatuto y sus reglamentos”;*

Que, los literales f) y p) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: *“Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones: f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad; p) Aprobar la normativa interna indispensable para establecer el procedimiento organizativo de la universidad; así como, el procedimiento de cómo se desarrollarán los concursos públicos de méritos y oposición para acceder a titularidad de la cátedra de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior”;*

Que, el artículo 17 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: *“La Comisión Gestora sesionará de manera ordinaria mensualmente y, de manera extraordinaria, por disposición del Presidente o a solicitud de por lo menos dos de sus miembros con derecho a voto. En casos excepcionales, de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados, el Presidente de la Comisión Gestora tendrá la facultad de suspender sesiones ordinarias. Las sesiones de la Comisión Gestora tendrán por objeto el debate, conocimiento y resolución de todos los asuntos previamente establecidos en el orden del día. Cuando así lo disponga el Presidente, las reuniones, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán de carácter virtual con la utilización de los medios tecnológicos apropiados, con los registros que garanticen la legitimidad de estos actos”;*

Que, mediante comunicado oficial de 12 de marzo de 2020, emitido por la Dirección de Comunicación, Hermann Mena Ph.D, Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone a la Comunidad Universitaria que acatando las disposiciones del Gobierno Nacional, sobre la declaratoria de emergencia sanitaria, se adoptarán las siguientes medidas:

1. *“Se suspenden las clases en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay Tech desde el día 12 de marzo de 2020, a partir de las 14h00.*

2. El personal administrativo se acoge a esta medida para el día 13 de marzo de 2020. Se mantendrá las actividades administrativas en forma virtual o en línea, esta modalidad estará coordinada por sus jefes inmediatos, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales”;

Que, mediante resolución RCA-SE-12 No. 024-2020, de 03 de abril de 2020, el Consejo Académico de la Universidad Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobó la propuesta de Reglamento Interno para el Concurso Público de Merecimientos y Oposición para el Ingreso de Personal Académico Titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, presentada por la Comisión de Legislación y solicitó a la Dirección de Normativa incorporar las observaciones realizadas por el Consejo Académico, para que sea enviado a la Comisión Gestora de la Universidad;

Que, mediante memorando UITEY-DNA-2020-0005-M, de 09 de abril de 2020, dirigido al Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, el Director de Normativa, indicó que procedió a incorporar todos los acuerdos y las observaciones realizadas por el Consejo Académico en la sesión extraordinaria, modalidad virtual, de 03 de abril de 2020 y en virtud de ello adjuntó el propuesta de Reglamento Interno para el Concurso Público de Merecimientos y Oposición para el Ingreso de Personal Académico Titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para el trámite correspondiente;

Que, mediante memorando UITEY-CG-2020-0069-M, de 11 de junio de 2020, el presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Hermann Mena, Ph.D., solicita a la Secretaria de la Comisión Gestora, María Fernanda Alvarado, convocar a sus miembros a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria a celebrarse de manera virtual, el día viernes 12 de junio de 2020;

Que, mediante oficio UITEY-CG-2020-0019-O, de 11 de junio de 2020, la Secretaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, María Fernanda Alvarado, convoca a Décima Tercera Sesión Extraordinaria a celebrarse de manera virtual, el día viernes 12 de junio de 2020;

Que, mediante oficio SENESCYT-SENESCYT-2020-0623-CO, de 11 de junio de 2020, el Secretario de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación delega a la señorita Andrea Ledesma Mgs., para que en su representación y de esa Secretaría participe en la referida sesión con voz y voto;

Que, durante la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora, de 12 de junio de 2020, los miembros de referido cuerpo colegiado decidieron tratar el proyecto de Reglamento Interno de Concursos Públicos de Merecimiento y Oposición para el Ingreso del Personal Académico Titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, durante la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora, sus miembros después del debate correspondiente decidieron aprobar el proyecto de Reglamento Interno de Concursos Públicos de Merecimiento y Oposición para el Ingreso del Personal Académico Titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, presentado por el Consejo Académico mediante resolución RCA-SE-012 No. 024-2020, acogiendo las recomendaciones del Director de Normativa, y la secretaría, así como las observaciones de los miembros de este cuerpo colegiado; e incorporar las misma;

Que, mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021, la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobó las reformas al Reglamento Interno de Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición para el ingreso del personal académico titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior; la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas y demás normativa citada,

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE MERECIMIENTO Y OPOSICIÓN PARA EL INGRESO DEL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

TÍTULO I GENERALIDADES

Capítulo I

Generalidades y requisitos.

Artículo 1.- Objeto. - El presente reglamento regula los requisitos, el procedimiento y el modo de vinculación del personal académico titular; a tiempo parcial, medio tiempo y tiempo completo, de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a través del respectivo concurso público de merecimientos y oposición.

Artículo 2.- Principios. - Los concursos públicos de merecimientos y oposición para el personal académico titular de acuerdo al régimen de la Ley Orgánica de Educación Superior se basarán en principios de: transparencia, equidad, méritos, acción afirmativa, no discriminación y calidad técnica.

Artículo 3.- Ámbito. - El presente reglamento norma el proceso para la aplicación del concurso público de merecimientos y oposición de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General; Reglamento de Carrera y Escalafón del personal Académico del Sistema de Educación Superior aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES); el Estatuto de la UITEY; el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y toda la normativa legal inherente a estos procesos.

Artículo 4.- Disponibilidad Presupuestaria. - El Órgano Colegiado Superior previa a la convocatoria para el concurso público de merecimientos y oposición, para la incorporación e ingreso del personal académico titular a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay deberá verificar la disponibilidad presupuestaria de conformidad con lo que determina el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, así como también su aval POA, la cual estará garantizada con la emisión de la correspondiente certificación de recursos por el ente rector de Finanzas Públicas.

Artículo 5.- Garantía. - La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay garantizará que cada uno de los concursos públicos de merecimientos y oposición se realizarán de forma objetiva e inclusiva de conformidad con la normativa legal vigente.

Artículo 6.- Requisitos Generales. - Para formar parte del personal académico titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay será necesario presentar la hoja de vida actualizada, acompañada de la documentación de respaldo que acredite el cumplimiento de requisitos tales como:

a) Experiencia;

b) Formación;

c) Los demás exigidos por el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, y el Reglamento Interno Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Además, el aspirante a integrarse como personal académico titular de la UITEY deberá cumplir los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público.

No se considerarán los títulos extranjeros no oficiales y los denominados “Título Propio”, y aquellos que no consten registrados en órgano rector de la política pública de educación superior.

El postulante será responsable de la legalidad y veracidad de la documentación presentada, so pena de la responsabilidad administrativa, civil y penal que se derive de la verificación de la misma.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Artículo 7.- De los requisitos del personal académico titular. - Los requisitos que deberá cumplir el personal académico titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, serán los constantes en el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de conformidad a su nivel, grado.

Artículo 8.- Procedimiento de identificación de necesidades del concurso público de merecimientos. - Para la identificación de requerimientos del concurso público de merecimientos y oposición, se realizará el siguiente procedimiento:

El Vicerrectorado Académico conjuntamente con la Vicerrectorado de Investigación a través de un informe técnico debidamente motivado identificará la necesidad académica y de investigación de contratación de personal docente titular, en el que se establecerá la cantidad de profesores/investigadores requeridos, el área de conocimiento, el perfil académico, tiempo de dedicación, y las responsabilidades que deberán cumplir.

Así mismo la Coordinación General Administrativa Financiera conjuntamente con la Dirección General de Talento Humano previa solicitud del Vicerrectorado Académico, elaborará un informe técnico debidamente motivado, respecto de la disponibilidad

financiera para la creación de las partidas que se identifiquen en el informe técnico de necesidad.

El Vicerrectorado Académico, conjuntamente con la Coordinación General Administrativa Financiera, la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Talento Humano, serán los encargados de elaborar las bases de cada concurso público de merecimientos y oposición sobre los requerimientos de las unidades académicas y la priorización institucional.

Una vez que se cuente con toda la documentación, el Vicerrectorado Académico la remitirá al rectorado, para aprobación del Órgano Colegiado Superior, conjuntamente con la propuesta del cronograma respectivo, cuya duración será de un máximo de noventa (90) días término, contados a partir de su convocatoria hasta la publicación de sus resultados, este tiempo no incluye los términos contemplados para la impugnación de los resultados.

Una vez aprobada la identificación de la necesidad, el Órgano Colegiado Superior dispondrá a la Dirección General de Talento Humano que en ejercicio de sus competencias realice los trámites administrativos pertinentes para la creación de las partidas presupuestarias correspondientes.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 9.- De la autorización del concurso público de merecimientos y oposición, aprobación de perfiles, bases y cronograma. - El Órgano Colegiado Superior, autorizará el inicio del concurso público de merecimientos y oposición; además, aprobará los respectivos perfiles académicos a ser convocados para el concurso, la convocatoria, sus bases y cronograma, de acuerdo a las partidas existentes y la necesidad institucional.

Artículo 10.- De las responsabilidades de las unidades dentro del concurso público de merecimientos y oposición. - Para el efectivo cumplimiento y ejecución de las disposiciones contenidas en el presente reglamento, se establecen las siguientes responsabilidades:

10.1.- Rectorado. - El Rector/a de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, celebrará acuerdos escritos con los representantes legales de otras Universidades y/o Escuelas Politécnicas, cuyo objetivo será coordinar la

designación de los profesores externos a la UITEY que formen parte de las comisiones de evaluación del concurso público de merecimientos y oposición

10.2.- Vicerrectorado Académico. - El Vicerrectorado Académico conjuntamente con la Vicerrectorado de Investigación serán responsables de identificar la necesidad académica y de investigación, previo al inicio del concurso público de merecimientos y oposición de la UITEY.

La Coordinación General Administrativa Financiera conjuntamente con la Dirección General de Talento Humano previa solicitud de Vicerrectorado Académico, elaborará el informe técnico debidamente motivado, respecto de la disponibilidad financiera para la creación de las partidas que se identifiquen en el informe técnico de necesidad.

El Vicerrectorado Académico, la Coordinación General Administrativa Financiera, la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Talento Humano, tendrán a su cargo la elaboración de las bases del concurso de méritos y oposición en conjunto.

Adicionalmente, el Vicerrectorado Académico, será el responsable de la gestión para la conformación de las comisiones de evaluación, respecto de lo cual emitirá un informe.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

10.3.- Dirección General de Talento Humano. - La Dirección General de Talento Humano es la encargada de coordinar toda la logística y/u operativa de los concursos públicos de merecimientos y oposición, y será responsable del desarrollo y cumplimiento de los mismos desde su inicio hasta su finalización conjuntamente con el Vicerrectorado Académico, y demás unidades que tengan competencia en el proceso. La administración del concurso público de merecimientos y oposición le corresponde a ésta unidad, así como las demás obligaciones y competencias establecidas en el presente reglamento.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Capítulo II

De la Comisión de Evaluación

Artículo 11.- Integración de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición. - El concurso público de merecimientos y oposición será sustanciado por una comisión de evaluación, o las requeridas para efectos del concurso.

Los Miembros de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición de la UITEY, pertenecerán al personal académico titular.

Este órgano estará compuesto por cinco (5) miembros, de los cuales dos (2) deberán ser miembros externos a la UITEY.

Los tres (3) miembros internos que integrarán la Comisión de Evaluación serán designados por el Órgano Colegiado Superior para lo cual la primera autoridad ejecutiva remitirá una terna de docentes titulares de los que se designará a uno, quien presidirá la Comisión de Evaluación; de igual manera el Consejo Académico deberá proponer tres (3) nombres de docentes titulares para la designación del segundo miembro; y finalmente un profesor titular sorteado de la terna remitida por el/la Decano/a de la escuela que solicita la plaza titular.

Para la integración de la comisión se deberá aplicar la paridad de género, salvo excepciones justificables, respetando siempre los requisitos académicos.

La UITEY podrá conformar una o varias comisiones de evaluación de concursos de merecimientos y oposición de acuerdo a la necesidad institucional.

En caso de no contar con personal académico titular necesario para la conformación de la Comisión de Evaluación de los concursos de merecimientos y oposición, se podrá conformar la referida Comisión con personal académico titular externo y/o personal académico no titular de la UITEY, siempre y cuando cuente con al menos el mismo nivel de formación en el respectivo campo del conocimiento

Todos los docentes titulares deberán poseer formación en el campo de conocimiento respectivo de la plaza motivo del concurso. De no existir, se convocará a un profesor titular que se halle impartiendo la asignatura al momento del concurso.

Los miembros delegados de la Comisión de Evaluación deberán encontrarse en la misma categoría o en categorías superiores a la plaza convocada. Se deberá aplicar la paridad de género, salvo excepciones justificables y respetando los requisitos académicos.

En el caso de excusa debidamente motivada de uno de los Miembros Internos de la Comisión de Evaluación, éste deberá ser sustituido por otro miembro designado por el Rector, previa propuesta del Vicerrectorado Académico.

La solicitud de apoyo de otras IES para la conformación de las Comisiones de Evaluación de la UITEY se realizará a través del Rector/a de la institución, observando lo dispuesto en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, emitido por el Consejo de Educación Superior.

La Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición de la UITEY actuará con total independencia y autonomía, garantizará e implementará todas las fases del concurso público de merecimientos y oposición, para lo cual deberá evaluar a los postulantes, solicitar documentación adicional para verificar el cumplimiento de los requisitos, notificar con los resultados del concurso a los postulantes y entregar los resultados del concurso a la Dirección General de Talento Humano.

En ningún caso estas comisiones podrán estar integradas con miembros que participen en el concurso público de merecimientos y oposición.

De acuerdo a lo que determina la Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior, emitido por el Consejo de Educación Superior, los gastos de per diem de los miembros externos de las comisiones de evaluación, podrán ser asumidos tanto por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, como por la institución de educación superior a la que pertenece el académico, conforme al acuerdo establecido entre ambas partes.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 12.- Designación de miembros internos de la Comisión de Evaluación.-

Una vez autorizado el concurso público de merecimientos y oposición por parte del Órgano Colegiado Superior, el Rector en el plazo máximo de doce (12) días, designará a los miembros de la comisión de evaluación, propuestos dentro de un informe elaborado por el Vicerrectorado Académico y debidamente motivado, en el cual se determine el cumplimiento de los requisitos de los miembros propuestos y los nombres de los servidores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que actuarán como secretarios de dichas comisiones.

El Rector dispondrá se notifique a través de la Dirección General de Talento Humano de la institución a los miembros internos y a los secretarios respecto de su designación. El secretario de la comisión de evaluación ejercerá funciones de apoyo y no será considerado como miembro de dicho órgano.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 13.- Casos de ausencia y exclusión de los miembros.- En caso de ausencia definitiva o si alguno de los miembros de la comisión de evaluación es cónyuge o pareja en relación de unión de hecho, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de uno o varios concursantes, o coautor y/ asociado en artículos, publicaciones y/o proyectos de investigación, éste deberá ser sustituido por otro miembro designado por el Rector, previa propuesta del Vicerrectorado Académico. También se aplicará este criterio entre los miembros de la comisión de evaluación y el Rector, Vicerrector/a Académico, los miembros del Órgano Colegiado Superior y las Autoridades Académicas.

Se seguirá el mismo procedimiento en caso que uno o varios de los miembros presente/n debidamente su excusa de participar en la comisión de evaluación por motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

En los casos de ausencia definitiva, la comisión de evaluación continuará en funcionamiento siempre que cuente con al menos cuatro (4) miembros.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 14.- Impugnación a la integración de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición. - La impugnación a la designación de los miembros de la comisión de evaluación, podrá hacerse de oficio o a petición de parte y dentro del término de tres (3) días contados a partir de su designación, ante la misma autoridad que los designó, quien previo a resolver, requerirá de todas las áreas que estime necesario, la información suficiente para motivar su decisión. El órgano correspondiente resolverá en el término de cinco (5) días.

Artículo 15.- Notificación. - Una vez designados los miembros de la/s comisión/es de evaluación, la Dirección General de Talento Humano, notificará mediante medios físicos y/o digitales, en el plazo máximo de tres (3) días a los miembros tanto internos como externos y al/a secretario/a.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 16.- Aceptación del cargo para ser miembro de la Comisión de Evaluación. - Los miembros designados para la conformación de la/s comisión/es de evaluación aceptarán el cargo dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de su notificación.

La aceptación podrá realizarse mediante documento escrito o a través de correo electrónico. Si dentro del plazo establecido no se acepta la designación, el Rector podrá fijar un nuevo plazo, el cual no podrá ser mayor de tres (3) días o en su defecto podrá sustituir al/los miembros/s, conforme a lo establecido en este reglamento.

Artículo 17.- De la actuación de la comisión de evaluación. - Una vez aceptado el cargo por parte de los miembros de la comisión de evaluación, deberán conformarse como tal a partir de la fecha de inicio de la fase de merecimientos.

La comisión de evaluación del concurso público de merecimientos y oposición actuará con total independencia y autonomía y garantizará e implementará todas las fases del concurso público de acuerdo al cronograma aprobado.

Sus sesiones podrán realizarse a través de medios virtuales conforme lo establece el Código Orgánico Administrativo.

Artículo 18.- De las funciones de la comisión de evaluación.- La comisión de evaluación tendrá las siguientes funciones:

18.1.- Posesionar al presidente de la comisión de evaluación.

18.2.- Calificar los documentos presentados por los y las participantes de conformidad con las bases del concurso público de merecimientos y oposición aprobadas por el Órgano Colegiado Superior, en las diferentes fases del proceso.

18.3.- Elaborar y suscribir las actas de cada una de las fases del concurso público de merecimientos y oposición, donde constarán las novedades suscitadas y los puntajes alcanzados por las y los postulantes. Dichas actas deberán ser motivadas.

18.4.- Aplicar los instrumentos y metodología de evaluación que se consideren pertinentes para la calificación de las fases de merecimientos y oposición de acuerdo a lo señalado en el presente Reglamento de Carrera y Escalafón del personal Académico del Sistema de Educación Superior aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES), el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón; y, en las Bases del Concurso.

18.5.- Cumplir y hacer cumplir los plazos determinados en el presente Reglamento, las bases y el cronograma del concurso público de merecimientos y oposición.

18.6.- Notificar, conjuntamente con la Dirección General de Talento Humano, los resultados de todas las fases del concurso público de merecimientos y oposición para cada uno de los puestos convocados a los y las postulantes;

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

18.7.- Velar por la igualdad de condiciones de los postulantes, así como por el equilibrio de género y de acciones afirmativas.

18.8.- Recomendar al Órgano Colegiado Superior, mediante informe motivado, declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición en caso de que ninguno de los postulantes cumpliera con los requisitos mínimos de postulación, u obtuviere una calificación menor del setenta y cinco (75%) por ciento del total de puntos en la calificación de cada una de las fases o de la puntuación final; y,

18.9.- Recomendar mediante informe motivado, al Órgano Colegiado Superior los ganadores del concurso público de merecimientos y oposición, conforme lo establecido en el presente Reglamento y las bases del concurso.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Capítulo III

Procedimiento para el concurso público de merecimientos y oposición

Artículo 19.- De la convocatoria. - Una vez aprobado el concurso público de merecimientos y oposición por parte del Órgano Colegiado Superior, el Rector dispondrá a la Dirección General de Talento Humano en coordinación con la Dirección de Comunicación y Promoción y la Coordinación General Administrativa Financiera, publicar la convocatoria respectiva.

La publicación de la convocatoria contendrá, al menos, lo siguiente:

- a) Los requisitos de acuerdo al perfil del puesto;
- b) La categoría de la plaza convocada;
- c) El área de conocimiento en que se ejercerá las actividades académicas;
- d) El tiempo de dedicación;
- e) El cronograma del proceso;
- f) La remuneración del puesto o puestos a concurso;
- g) Las bases de postulación; y,

- h) La indicación del lugar de acceso a las bases del concurso y recepción de los documentos.

La convocatoria se realizará a través de al menos dos (2) medios de comunicación escrito masivo a nivel nacional, y en la red electrónica de información que establezca la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador, en los medios oficiales de La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y los demás que se consideren pertinentes para el efecto.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 20.- Contenido de las Bases de Postulación. - Las Bases de Postulación contendrán de manera detallada, al menos los siguientes elementos:

- a) Selección del Personal Académico Titular.
- b) Convocatoria:
 - 1. Los requisitos de acuerdo al perfil del puesto;
 - 2. La categoría de la plaza convocada;
 - 3. El área de conocimiento en que se ejercerá las actividades académicas.
 - 4. El tiempo de dedicación;
 - 5. El cronograma del proceso;
 - 6. La remuneración del puesto o puestos a concurso;
 - 7. La indicación del lugar de acceso a las bases del concurso y recepción de los documentos;
 - 8. Nota clara, visible, mediante la cual se establezca que el proceso de postulación es gratuito; y,
 - 9. Nota aclaratoria mediante la cual se indique que el postulante es el único responsable de la veracidad y exactitud de la información que declara y presenta.
- c) Documentos de admisión y prohibiciones.
- d) Las plazas o puestos:
 - 1. Número de vacantes;
 - 2. Requisitos de titulación;
 - 3. Área de conocimiento;
 - 4. Unidad a la cual pertenece;
 - 5. Número de certificación presupuestaria; y,

6. Remuneración Mensual Unificada en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

e) Cronograma.

f) Postulación al puesto o plaza,

g) Revisión de documentos.

h) Comisión de evaluación.

i) Criterios de calificación:

1. Vacantes;
2. Ponderación fase de merecimientos;
3. Ponderación fase de oposición; y,
4. Total ponderado.

j) Fase de merecimientos:

1. Formación académica;
2. Experiencia en docencia;
3. Experiencia en investigación;
4. Experiencia como tutor de tesis;
5. Resultados de evaluación docente;
6. Publicaciones u obras de relevancia profesional o académica;
7. Capacitación;
8. Valoración de méritos;
9. Puntaje final; y,
10. Equivalencia en porcentajes.

k) Impugnación de méritos.

l) Fase de oposición:

1. Etapas de pruebas; y
2. Valoración.
3. Puntajes de acciones afirmativas.
4. Impugnación de oposición.
5. Resultados del concurso.
6. Declaratoria de ganadores.

Artículo 21.- De la duración del concurso público de merecimientos y oposición.-

El concurso público de merecimientos y oposición tendrá una duración máxima de noventa (90) días término, contados desde su convocatoria hasta la publicación de sus resultados. Dentro de este plazo no se contabilizará el tiempo destinado para la impugnación de resultados. El Consejo Superior Universitario podrá establecer una prórroga de treinta (30) días en casos debidamente justificados.

Artículo 22.- De la postulación.- Dentro del tiempo señalado en el cronograma del concurso público de merecimientos y oposición, los aspirantes se postularán y presentarán toda la documentación solicitada en las bases y en la convocatoria, de manera física mediante copias simples, de la documentación debidamente foliada y sumillada, en la Dirección General de Talento Humano de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay o a través de medios electrónicos, siempre y cuando se lo realice de la forma indicada en las bases del concurso.

El tiempo establecido en el cronograma del concurso, para la postulación y entrega de documentos es improrrogable, quienes no presenten los documentos requeridos hasta la fecha establecida no podrán ser tomados en cuenta como parte del concurso público de merecimientos y oposición.

Los y las postulantes son estrictamente responsables de la información presentada de manera física o digital.

De declararse desierto el concurso, el Órgano Colegiado Superior podrá convocar uno nuevo.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 23.- De la recepción de postulaciones. - Una vez recibidas en físico las postulaciones, la Dirección General de Talento Humano, elaborará un acta de recepción en dos (2) ejemplares originales en la cual se indicará el nombre completo y número de cédula de ciudadanía o pasaporte del postulante, número de fojas entregadas, fecha y hora de entrega y las firmas del responsable de Talento Humano y de la persona que entrega la documentación. Un ejemplar del acta será entregado al postulante.

Para el caso de la documentación enviada a través de medios electrónicos, el responsable del área de Talento Humano, descargará toda la documentación enviada por cada postulante y la almacenará de manera física y electrónica a través de la utilización de las tecnologías de la información; además, levantará un acta en la cual se indicará el nombre completo y número de cédula de ciudadanía o pasaporte del postulante, número de fojas enviadas, fecha y hora de recepción y su firma.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 24.- De la entrega de expedientes a la comisión de evaluación.- Concluido el tiempo para la postulación y recepción de documentos, la Dirección General de Talento Humano, conforme el cronograma del concurso, remitirá la documentación recibida al secretario de cada comisión de evaluación, el cual elaborará conforme el cronograma del concurso, un acta en dos (2) ejemplares originales, en la que constará el número de expedientes recibidos, el número de fojas por cada expediente y el detalle de los nombres completos y número de cédula de ciudadanía o pasaporte del postulante, así como las firmas del responsable del área de Talento Humano y secretarios de comisión de evaluación. A partir de la fecha de suscripción de las actas, los expedientes estarán bajo la responsabilidad de los secretarios de las comisiones de evaluación.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 25.- De la convocatoria de los miembros de la comisión de evaluación. - Una vez recibidos los expedientes, el secretario de cada comisión de evaluación convocará a sus miembros, a efectos de conformarse como tal y ejecutar la fase de merecimientos, de conformidad a las bases del concurso, cronograma, el presente reglamento y demás normativa vigente aplicable.

TÍTULO II DE LAS FASES

Capítulo I

Fases del concurso público de merecimientos y oposición

Artículo 26.- De las fases del concurso público de merecimientos y oposición.
- El concurso público de merecimientos y oposición tendrá dos fases:

26.1.- Fase de merecimientos. - Consiste en el análisis, verificación y calificación de los documentos presentados por los aspirantes.

a) Etapa de calificación de idoneidad. - Consiste en el análisis y revisión de la documentación presentada por los aspirantes y su calificación del cumplimiento de los requisitos constantes en las bases del concurso.

b) Etapa de calificación de merecimiento. - Consiste en la calificación de la

documentación presentada por las y los aspirantes, la verificación de la documentación presentada que respalde el cumplimiento de cada requisito para la categoría postulada y que sea objeto de calificación de méritos.

La fase de merecimientos tendrá una ponderación del 50% del total de la calificación del concurso público.

26.2.- Fase de oposición. - Esta fase consiste en la evaluación y calificación del desempeño de los postulantes, se evaluará a través de al menos dos de las siguientes opciones:

- a) Clase demostrativa evaluada por estudiantes y en el caso de no ser posible, por pares académicos.
- b) La UITEY podrá requerir la exposición pública de un proyecto de investigación o innovación educativa.
- c) Evaluaciones teóricas o prácticas, sean orales o escritas

La fase de oposición tendrá una ponderación del cincuenta por ciento (50%) del total de la calificación del concurso público.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Capítulo II

De la Fase de Merecimiento

Artículo 27.- De la evaluación de la fase de merecimientos. - La fase de merecimientos iniciará en la fecha establecida en el cronograma del concurso, en donde también se establecerá el tiempo de duración. La comisión de evaluación analizará cada uno de los expedientes de los aspirantes, a fin de establecer la puntuación total de la fase de merecimientos, de conformidad a los requisitos, puntaje y ponderación establecidos en las bases del concurso y en éste Reglamento. Una vez vencido el tiempo establecido conforme al cronograma, la comisión de evaluación elaborará un acta motivada en la que constará el detalle de la verificación de los documentos de los postulantes, y el puntaje total obtenido. El acta deberá estar suscrita por todos sus miembros y su secretario.

La etapa de calificación de méritos tendrá una puntuación total de hasta cien (100)

puntos, lo cual corresponderá al 50% del total ponderado, conforme lo establecido en las bases del concurso.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Artículo 28.- De la notificación de la fase de merecimientos.- Una vez finalizada la etapa de calificación de merecimientos, la secretaría de cada comisión de evaluación conjuntamente con la Dirección General de Talento Humano, conforme el cronograma del concurso, notificará, mediante correo electrónico a cada uno de los postulantes, la calificación total de la fase de méritos, adjuntando en archivo digital el acta de la etapa de calificación de merecimientos e indicando la selección de los postulantes con el puntaje igual o superior a setenta y cinco (75) puntos, a fin de que continúen con la fase de oposición.

En caso que ningún aspirante, de cada una de las plazas a concurso, pase a la siguiente fase, la comisión de evaluación elaborará y presentará, conforme el cronograma del concurso, un informe motivado dirigido al Órgano Colegiado Superior, mediante el cual recomendará la declaratoria de desierto del concurso de merecimientos y oposición.

El Órgano Colegiado Superior resolverá en el término de cinco (5) días, respecto de la declaratoria de desierto.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 29.- De la impugnación de resultados. - Dentro del término de tres (3) días contados a partir de la finalización del tiempo para la notificación, los postulantes podrán impugnar los resultados de la fase de merecimientos o de la declaratoria de desierto, ante el Órgano Colegiado Superior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Para la impugnación, los postulantes deberán presentar un escrito motivado ante la Secretaría del Órgano Colegiado Superior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay o enviarlo a través del medio digital que se haya señalado en las bases del concurso. El postulante podrá adjuntar la documentación que considere necesaria.

Artículo 30.- Del conocimiento de impugnaciones y convocatoria al Órgano Colegiado Superior.- Una vez finalizado el término para la impugnación de los

resultados de la fase de merecimientos, la Secretaría del Órgano Colegiado Superior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en el término de un (1) día, pondrá en conocimiento del Rector, y éste a su vez elevará a conocimiento del Órgano Colegiado Superior, en el término de un (1) día, todas las impugnaciones para su correspondiente resolución, la que deberá emitirse en un término máximo de siete (7) días. La Dirección General de Talento Humano, en un plazo máximo de tres (3) días, notificará los resultados a los postulantes, así como al/los secretario/s de la/s comisión/es de evaluación.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Capítulo III

De la Fase de Oposición

Artículo 31.- De la fase de oposición señalamiento de fecha, hora y lugar para su realización. - Una vez notificados los resultados de las impugnaciones, el secretario de cada comisión de evaluación, notificará mediante correo electrónico a los postulantes que superaron la fase de merecimientos, estableciendo la fecha, hora y lugar en la cual se ejecutarán las etapas de la fase de oposición.

La fase de oposición iniciará una vez cumplida la notificación de apertura de ésta y su duración constará en las bases del concurso.

Artículo 32.- Del puntaje en la fase de oposición. - La fase de oposición tendrá una puntuación total de hasta 100 puntos, lo cual corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del total ponderado, de conformidad a lo establecido en las bases del concurso.

Artículo 33.- De la puntuación por acciones afirmativas. - Con el objeto de garantizar la igualdad formal y material de oportunidades en el concurso de merecimientos y oposición, cada comisión de evaluación, aplicará acciones afirmativas a aquellos postulantes que sean parte de grupos de atención prioritaria de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, la norma técnica del subsistema de selección de personal del sector público y demás leyes relativas a la materia.

También la Universidad podrá conceder puntaje adicional, al personal académico ocasional que haya laborado en la institución por más de cinco (5) años, consecutivos o no.

El puntaje máximo por acciones afirmativas será de 2.0 puntos.

El detalle de aplicación de éste artículo será desarrollado en las bases del concurso.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Artículo 34.- Del levantamiento del acta de fase de oposición/final. - Una vez concluida la fase de oposición, la comisión de evaluación, conforme el cronograma del concurso, levantará un acta con los resultados del concurso público de merecimientos y oposición, señalando los puntajes de cada una de las fases y la calificación total final ponderada por cada uno de los postulantes. El acta será notificada por el secretario de la comisión de evaluación a los postulantes a través de correo electrónico, conforme el cronograma del concurso y contará con los respectivos anexos, los cuales consistirán en documentación física, magnética o archivos digitales de las pruebas y/o las grabaciones de las exposiciones públicas. Estos resultados serán publicados en la página web institucional por la unidad competente para el efecto.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Artículo 35.- De la Impugnación de la fase de oposición.- Dentro del término de tres (3) días contados a partir de la notificación de los resultados de la fase de oposición, los postulantes podrán impugnarlos ante el Órgano Colegiado Superior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Para la impugnación, los postulantes deberán presentar un escrito motivado ante la Secretaría del Órgano Colegiado Superior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay o enviarlo a través del medio tecnológico dispuesto en las bases del concurso. El postulante podrá adjuntar la documentación que considere necesaria.

Artículo 36.- Del conocimiento de impugnaciones y convocatoria al Órgano Colegiado Superior.- Una vez finalizado el término para la impugnación de los resultados finales, la Secretaría del Órgano Colegiado Superior de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en el término de un (1) día, pondrá en conocimiento del Rector, y éste a su vez elevará a conocimiento del Órgano Colegiado Superior, en el término de un (1) día, todas las impugnaciones para su correspondiente resolución, la que deberá emitirse en un término máximo de cinco (5) días.

Capítulo IV

Resultados del concurso público de merecimientos y oposición

Artículo 37.- De los resultados finales del proceso de impugnación y su publicación. - Con la resolución del Órgano Colegiado Superior sobre las impugnaciones presentadas, el responsable de la Dirección General de Talento Humano de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en tres (3) días, notificará a los y las postulantes a través de correo electrónico dicha resolución. En caso que el resultado de las impugnaciones modifique los resultados finales del concurso de merecimientos y oposición, el responsable de la Dirección General de Talento Humano, solicitará de manera inmediata a la unidad correspondiente, la publicación de los nuevos resultados finales en la página web institucional y a través de correo electrónico a los postulantes.

Lo resuelto por el Órgano Colegiado Superior con respecto a las impugnaciones presentadas no será apelable en ningún caso.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 38.- Resolución del Órgano Colegiado Superior. - Una vez notificados los resultados de las impugnaciones, conforme al artículo que antecede, el Órgano Colegiado Superior, en siete (7) días podrá tomar las siguientes decisiones:

- a) Declarar ganador/es del concurso, por cada vacante, al/los aspirantes que hayan obtenido el puntaje más alto a partir del setenta y cinco por ciento (75%) del resultado final total ponderado, luego de la aplicación de las acciones afirmativas pertinentes;
- b) Declarar ganador, en aquellos casos que exista un solo participante que cumpla con todos los requisitos y un puntaje de al menos el setenta y cinco por ciento (75%) del resultado final total ponderado, luego de la aplicación de las acciones afirmativas pertinentes;
- c) Declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición, por recomendación motivada de la comisión de evaluación; y,
- d) Declarar desierto el concurso público de merecimientos y oposición en caso que comprobare que no se cumplió normas constitucionales y legales aprobadas para el efecto.

Si se produjere un empate en la nota final del concurso el o los ganadores que hayan obtenido un mayor puntaje en la fase de oposición, serán declarados ganadores; en caso que el empate persista, se dará prioridad al que tuviese un número mayor de obras de relevancia consideradas en el Reglamento Interno del Carrera y Escalafón dentro de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay o publicaciones indexadas.

En el caso de un empate en la nota final del concurso de merecimientos y oposición del Personal Académico Titular, la Comisión de Evaluación aplicará los criterios de transparencia, equidad, merecimientos, acciones afirmativas, no discriminación y calidad técnica.

El postulante declarado ganador del concurso por el Órgano Colegiado Superior, previo a la aceptación del cargo y posesión del nombramiento, entregará copias certificadas (los documentos otorgados en el extranjero deberán contar con la apostilla o la legalización correspondiente) de toda la documentación desplegada dentro del concurso. En caso que el ganador del concurso, no presente la referida documentación, dentro del plazo dispuesto para el efecto, o si presentada la misma se identifica adulteración o falsedad de los documentos, sin perjuicio de las acciones legales que se pudiera iniciar, el Órgano Colegiado Superior dejará sin efecto la declaración de ganador del concurso del postulante, y podrá declarar ganador al siguiente mejor puntuado de la calificación de las fases de merecimientos y oposición, de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento, siempre que éste cumpla la puntuación exigida para el efecto.

Nota: Artículo reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 39.- De la presentación de documentación por parte del ganador del concurso público de merecimientos y oposición. - El o los/las postulantes que hayan sido notificados como ganadores del concurso público de merecimientos y oposición, deberán entregar copias certificadas de todos los documentos presentados dentro del concurso, en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la declaratoria de ganador. En el caso que la documentación haya sido otorgada en el extranjero, deberá además contar con la respectiva apostilla o legalización de documentos.

En casos excepcionales y de caso fortuito o fuerza mayor, el Rector podrá ampliar el término establecido en el inciso anterior, ante la petición de una prórroga debidamente justificada.

La documentación deberá ser ingresada a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a través de la oficina de Gestión Documental.

Artículo 40.- De la posesión del ganador del concurso público de merecimientos y oposición.- La Dirección General de Talento Humano verificará y constatará que la documentación presentada por el ganador del concurso, cumpla con todas las

disposiciones contenidas en las bases y en el presente Reglamento, hecho lo cual, emitirá la correspondiente acción de personal y solicitará que a través del Rectorado se señale día y hora para la aceptación y posesión del cargo, la cual será notificada por escrito al ganador, de manera física y/o a través de correo electrónico institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

Artículo 41.- De la no posesión del postulante ganador del concurso público de merecimientos y oposición.- En el caso que el ganador del concurso no presente la documentación solicitada en el término establecido para el efecto, o si la documentación presentada no se encuentra certificada, apostillada y/o debidamente legalizada según el caso, o si el ganador del concurso no acepta o no se posesiona del cargo en el día y hora señalados para el efecto, la Dirección General de Talento Humano de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, pondrá en conocimiento del Rector los hechos suscitados, a fin que se convoque a Órgano Colegiado Superior.

El Órgano Colegiado Superior, en los casos señalados en el inciso precedente podrá de manera motivada resolver lo siguiente:

- a) Declarar ganador del concurso al postulante que haya obtenido la segunda puntuación final más alta del concurso siempre y cuando haya tenido un puntaje igual o superior al setenta y cinco (75) por ciento de la nota total final.
- b) Declarar desierta la plaza a concurso y vacante el puesto en el caso de que el siguiente postulante en la lista de resultados finales tenga un puntaje inferior a setenta y cinco (75) por ciento del total del concurso, o no existiera otro postulante.

Nota: Artículo Reformado mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - El personal académico extranjero podrá participar en los concursos de merecimientos y oposición para el ingreso a la carrera y escalafón cumpliendo los mismos requisitos que los establecidos para los ecuatorianos en concordancia con la Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación Superior del CES.

Nota: Disposición General Primera Reformada mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

SEGUNDA. - Las personas que sean declaradas ganadoras del concurso, deberán presentar, conjuntamente con los demás documentos dispuestos en las bases y en éste Reglamento, una declaración juramentada de no estar incurso en la prohibición constante en la Ley Orgánica para la aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, conforme lo dispuesto en el artículo 1 numeral 4 y siguientes del referido cuerpo normativo.

Nota: La disposición anterior fue eliminada mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

TERCERA. - Los miembros de la Comisión de Evaluación serán docentes y deberán estar acreditados como profesores titulares en sus respectivas universidades y estarán conformados por un 40% de miembros externos a la UITEY que está ofreciendo la plaza titular.

Para el caso de miembros internos, mientras no exista o no sea suficiente la planta académica titular, podrán participar como miembros de dichas comisiones, el personal académico ocasional y/o Nombramiento Provisional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, quienes deberán acreditar formación de al menos Doctor (Ph.D. o su equivalente) en el respectivo campo de conocimiento y condición previa de personal académico titular o su equivalente en otra institución de educación superior del Ecuador o el extranjero, por al menos cuatro (4) años.

Nota: Disposición reformada mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

CUARTA. - Los miembros del Órgano Colegiado Superior con derecho a voto podrán formar parte de las comisiones de evaluación del concurso público de méritos y oposición, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. En este caso, dicho miembro deberá excusarse de participar en las sesiones, a través de las cuales se resuelva las impugnaciones o declaratoria del ganador del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición.

QUINTA. - Para la conformación de las comisiones de evaluación, se deberá observar que las mismas estén integradas por cinco (5) miembros y que además se cuente con al menos un (1) miembro suplente para los casos de impugnación o excusa, el cual deberá cumplir los mismos requisitos que el miembro titular.

SEXTA. - Para los efectos del presente Reglamento, en donde se establezca el cumplimiento de plazos y términos se aplicará lo determinado al respecto en el Código Orgánico Administrativo.

SÉPTIMA. - Previo al ingreso al sector público, los ganadores del concurso deberán entregar toda la documentación requerida por la Dirección General de Talento Humano de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, misma que debe ser ingresada por el área de gestión documental de la Secretaría General.

Nota: Disposición General Séptima Reformada mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

OCTAVA.- En todo lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General, la Ley Orgánica de Servicio Público, la Codificación al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior aprobado por el CES, Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador institucional y demás normativa aplicable interna de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

NOVENA. - En aquellos casos en que las certificaciones que sean presentadas en las fases del concurso se encuentren en idioma diferente al castellano, deberá adjuntar una copia traducida al idioma oficial del Ecuador, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, esto es al castellano lo cual deberá ser realizado por un traductor debidamente certificado

DÉCIMA. - La primera autoridad ejecutiva de la UITEY celebrará acuerdos escritos y/o instrumentos legales para la integración de la Comisión de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición de la UITEY con los representantes legales de otras Universidades y/o Escuelas Politécnicas cuyo objetivo será coordinar la designación de los miembros externos que formen parte de las Comisiones de Evaluación del Concurso Público de Merecimientos y Oposición.

DÉCIMA PRIMERA. - Con el fin de transparentar el proceso de selección previsto en el presente reglamento y garantizar el control social, se deberá realizar la publicación todas las fases de los concursos de méritos y oposición; así como la resolución que expida el Órgano Colegiado Superior en la que se declara los puntajes finales y declaratoria de ganadores del Concurso Público de Merecimientos y Oposición en la página web de la UITEY.

DÉCIMA SEGUNDA. - (...)

Nota: Disposición General Décima Segunda Derogada mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

DÉCIMA TERCERA. - Sustituir en el Reglamento Interno de concursos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, las terminologías:

- Dirección de Talento Humano: por: Dirección General de Talento Humano o quien haga sus veces.
- Vicerrector/Canciller por: Vicerrector Académico.
- Vicecanciller de Investigación e Innovación por: Vicerrector de Investigación.
- Coordinación Administrativa Financiera por: Coordinación General Administrativa Financiera o quien hiciera sus veces.
- Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación por: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación o quien hiciera sus veces.
- Coordinación Jurídica por: Dirección General Jurídica o quien hiciera sus veces.
- Dirección de Comunicación por: Dirección de Comunicación y Promoción o quien hiciera sus veces.

Nota: Disposición General Décima Tercera Agregada mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA. - (...)

Nota: Disposición reformada mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, de fecha 20 de agosto de 2021.

Nota: Disposición Transitoria Primera Derogada mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

SEGUNDA. - (...)

Nota: Disposición Transitoria Segunda Derogada mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

TERCERA. En el caso que no se completare los cinco miembros de la comisión de evaluación, podrá integrarse dicha comisión con al menos tres miembros de los cuales dos de ellos serán internos y uno externo.

Excepcionalmente, mientras la UITEY no cuente con el personal académico titular necesario, en el caso de no contar con los miembros internos que pudieran ser parte de la Comisión de Evaluación, previo informe técnico debidamente motivado, emitido por el Vicerrectorado Académico, el Consejo Superior Universitario podrá designar el 100% de los miembros externos de la Comisión de Evaluación.

Nota: Disposición Transitoria Tercera Reformada mediante Resolución Nro. RCSU-SE-15 No.074-2023, emitido por el Consejo Superior Universitario, en su Décima Quinta Sesión Extraordinaria, de fecha 14 de septiembre de 2023.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA. - Deróguese el contenido íntegro del Reglamento para el Concurso Público de Méritos y Oposición para el Ingreso del Personal Académico Titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobado por la Comisión Gestora mediante Resolución RCG-SO-001 No.017-2018 de 27 de abril de 2018, así como toda disposición que se contrapongan con el presente reglamento.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - Disponer a la Dirección General Jurídica que en el ámbito de sus competencias elabore la codificación del Reglamento Interno de Concursos Públicos de Merecimiento y Oposición para el ingreso del personal académico titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y mantenga actualizado el repositorio de normativa institucional.

SEGUNDA. - Disponer a la Dirección de Comunicación y Promoción la difusión y publicación de la presente resolución en la página web de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

TERCERA. - Notifíquese con el contenido de la presente resolución al Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado de Investigación, Coordinación General Administrativa Financiera, Dirección General Jurídica, Dirección General de Talento Humano, y Dirección de Comunicación y Promoción, para su conocimiento y cumplimiento en el ámbito de sus competencias.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su notificación.

RAZÓN. - La presente codificación contiene el Reglamento Interno de Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición para el ingreso del personal académico titular de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobado mediante resolución RCG-SE-013 No. 024-2020, adoptada en la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de 12 de junio de 2020; reformado mediante Resolución RCIFI-SO-08 No. 0108-2021, expedida en la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 20 de agosto de 2021.

Asimismo, contiene las reformas aprobadas mediante resolución RCSU-SE-15 No.074-2023, adoptada en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, efectuada el 14 de septiembre de 2023.

Lo Certifico. -

Abg. Luis Alfredo Campaña Montenegro, Mgs.
SECRETARIO GENERAL